РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2-304/2020

Номер дела: **2-304/2020**

УИН: **28RS0024-01-2020-000465-94**

Дата начала: **30.07.2020**

Дата рассмотрения: **01.10.2020**

Суд: **Шимановский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор Шимановского района И.С. Щетинин		
ОТВЕТЧИК	Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска"		
ОТВЕТЧИК	Администрация г.Шимановска Амурской области		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Управление образования администрации г. Шимановска		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			30.07.2020
			30.07.2020
	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		31.07.2020
			31.07.2020
	Рассмотрение дела начато с начала		20.08.2020
			20.08.2020
	Рассмотрение дела начато с начала		10.09.2020
	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		22.09.2020
			22.09.2020
	Вынесено решение по делу		01.10.2020

Решение

УИД: 28RS0№-94

Дело № 2-304/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«01» октября 2020 года. г. Шимановск

Окончательной форме решение изготовлено 05 октября 2020 года

Шимановский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Михайлова С. А.,

при секретаре Федоровой В. С.,

с участием представителя истца старшего помощника прокурора <адрес> Зубанова С. М., представителя ответчика муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» директора учреждения Афанасьевой Г. П., действующей по должности, представителя ответчика администрации <адрес> Гришечко О. А., действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика Управления образования администрации <адрес> Гурковой В. А., действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора <адрес>, действующего в интересах неопределённого круга лиц к муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» о возложении в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязанности: - обеспечить охрану здания школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудовать на 1-м этаже школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); обеспечить пропускной пункт (пост вахтера, охраны) стационарным или ручным металлоискателем; обеспечить непрерывное видеонаблюдение со всех сторон территории и здания, в том числе уязвимых мест (окна, входные двери, запасные двери. ворота, калитки) и критических элементов объекта (территории) (электрощит, подвальное помещение в том числе коммуникации), к администрации <адрес> о возложении обязанности по финансированию расходов на выполнение возложенных на МОАУ «СОШ № <адрес>» обязанностей в целях устранения нарушений требований к антитеррористической защищённости объектов образования, в течении шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу,

установил:

В Шимановский районный суд <адрес> с исковым заявлением к муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №

<адрес>» в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц обратился прокурор <адрес> Щетинин И. С.

В исковом заявлении в обоснование предъявленных требований указано на то, что в ходе проверки исполнения законодательства об антитеррористической защищенности образовательных учреждений, установлено следующее. В соответствии с п. 1.3 Устава МОАУ СОШ № Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» является некоммерческой образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, созданной Учредителем для оказания услуг, выполнения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан на образование. Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное образование <адрес> в лице администрации <адрес>. Адрес: 676306, Российская Федерация, <адрес>. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации <адрес> (п. 1.4 Устава). В силу п. 1.10., 1.11 Устава Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и план финансово - хозяйственной деятельности, печать со своим наименованием и другими реквизитами, необходимыми для ее деятельности, штампы, бланки. Школа от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. Школа отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. В ходе прокурорской проверки установлено, что в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>», расположенном по адресу: <адрес>, микрорайон 1, корпус № выявлены следующие недостатки: - не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; - не оборудовано на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); - не оборудован вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны). Кроме того, согласно разделу 6 акта комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности образовательного учреждения МАОУ «СОШ № <адрес>» данный объект имеет недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта, в связи с чем необходимо: - развитие системы видеонаблюдения (дооборудовать видеокамерами фасад здания, въездные ворота, этажи, учебные кабинеты, раздевалки), - установка калиток с запирающими устройствами в местах прохода по периметру ограждения, - установка дежурного уличного освещения с тыльной стороны здания и на стадионах. В соответствии со ст. 2 и ст. 45 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита его прав и свобод - обязанностью государства. Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. На основании ч. 2 ст. 41 Закона об образовании в РФ организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. В п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании в РФ закреплено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. В силу п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Закона об

образовании в РФ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, а также создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации. Кроме того, ч. 7 ст. 28 Закона об образовании в РФ устанавливает, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. В ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии терроризму» закреплено, что одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер противодействия терроризму. Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления (ст. 5.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии терроризму»). На основании п. 7.1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского округа. В силу п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. На основании п.п. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей. Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов (п. 42 Концепции). Приказом Рособразования от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений» органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований средства на создание комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений; разработать и реализовать комплекс мероприятий по оснащению образовательных учреждений современными техническими средствами противопожарной и антитеррористической защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, контроля, управления доступом и эвакуацией обучающихся и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения). Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить проведение единой государственной политики в области противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий. Постановлениями Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", и от ДД.ММ.ГГГГ N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в силу п. 5 которых ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях). В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к третьей категории опасности, в силу п. п. 24, 25 Требований, помимо прочего, осуществляются следующие мероприятия: - оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; - оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; - оснащение объектов (территорий) системами охранной сигнализации; - обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; - оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); - оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); - оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями. Кроме того, исходя из требований пункта 3.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, территория образовательного учреждения должна быть ограждена забором и озеленена. Выполнение указанных обязанностей направлено на обеспечение безопасности учащихся и работников учреждения образования во время образовательного процесса, их защиту от любых посягательств со стороны третьих лиц. Данные меры являются профилактическими и направлены на противодействие террористической деятельности. Отсутствие охраны образовательного учреждения и не оборудование объекта видеокамерами, освещением, калитками отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, указанное не позволяет обеспечить предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении детей. ДД.ММ.ГГГГ прокурором <адрес> в адрес директора МОАУ СОШ № <адрес> внесено представление, с требованием устранить допущенные нарушения закона, их причин и условий, им способствующих. Вместе с тем, по результатам рассмотрения представления нарушения в части создания безопасных условий обучения не устранены. Несмотря на сохраняющуюся угрозу безопасности и необходимость усиления антитеррористической и противодиверсионной безопасности образовательных объектов, принимая во внимание, что указанный объект является уязвимым для террористической

деятельности, правообладателем – администрацией <адрес> не принимается необходимый комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности обучающихся, работников и иных лиц находящихся на объекте (территории). На основании изложенного просит возложить на муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, микрорайон 1, корпус № обязанность в срок до ДД.ММ.ГГГГ: - обеспечить охрану здания школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; - оборудовать на 1-м этаже школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); - оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); - дооборудовать видеокамерами фасад здания, въездные ворота, этажи, учебные кабинеты, раздевалки, - установить калитки с запирающими устройствами в местах прохода по периметру ограждения, - установить уличное освещение с тыльной стороны здания и на стадионах. Возложить на администрацию <адрес> обязанность по финансированию расходов на выполнение возложенных на МАОУ «СОШ № <адрес>» обязанностей в целях устранения нарушений требований к антитеррористической защищенности объектов образования, в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

На исковые требования прокурора <адрес> от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Управление образования администрации <адрес> и ответчика администрации <адрес> поступили отзывы, из которых усматривается, что по существу заявленных требований сообщают следующее. Согласно пп. б п. 25 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" МОАУ СОШ № обязано обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. На сегодняшний день физическая охрана в МОАУ СОШ № не осуществляется. Днем пропускной режим обеспечивают вахтеры, ночью сторожа. Направлено письмо начальнику Шимановского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № с просьбой рассмотреть возможность обеспечения образовательных организаций <адрес> третьей категории опасности физической охраной силами отдела. Однако в штатном расписании Шимановского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по <адрес>» не предусмотрены сотрудники для физической охраны объектов (письмо Росгвардии от ДД.ММ.ГГГГ №). Прорабатывается вопрос об охране образовательных учреждений сотрудниками частных охранных организаций. Направлены письма в ООО Частное охранное агентство «Регул-норд» (от ДД.ММ.ГГГГ), ООО «ЧОП «Госбезопасность» (от ДД.ММ.ГГГГ), ООО ОА Титан (от ДД.ММ.ГГГГ). Получены коммерческие предложения. Просчитаны финансовые затраты. На обеспечение физической охраны МОАУ СОШ № необходимо 529500, 00 рублей в год. Проведен анализ потребностей в финансовых средствах, необходимых для приведения антитеррористической защищенности объектов в соответствии с исковыми требованиями прокурора <адрес> И.С. Щетинина. Полученные расчеты направлены в министерство образования и науки <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. В 2020 году из бюджета области бюджету муниципального образования <адрес> выделено 7709635,00 на мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности. Деньги направлены на устранение предписаний надзорных органов: проведена модернизация системы видеонаблюдения в МОАУ СОШ №,2 (дошкольный уровень) 3, 4 (сад и школа), МАДОУ №, 7, 8, 16, а также модернизация автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ

в МАДОУ №,7,8, 16, МОАУ СОШ № (дошкольный уровень), МОАУ ДО ЦДТ, МОАУ СОШ № . В соответствии с актом комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности образовательного учреждения МОАУ СОШ № недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта приведены в соответствие: в системе видеонаблюдения МОАУ СОШ № используются: цифровые камеры, всего -15 видеокамер, марка АйТек ПРО D1/U700 IR и 1 видеорегистратор. - Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры: внешние (установлены по периметру учреждения) - 6; внутренние (установлены в раздевалках, рекреациях учреждения - 9); внешние камеры установлены на запасные выходы. Необходима доустановка камер на стадион, центральные и хозяйственные ворота. Договор на камеру (стадион) заключен. Ожидается монтаж. Внутренние камеры установлены в раздевалках (4 шт.), в столовой (1 шт.), на этажах (4 шт.). Места установки видеокамер законом не урегулированы, определяются образовательной организацией самостоятельно; к новому учебному году закуплены 3 (три) стационарные металлорамки, в том числе одна в МОАУ СОШ №. В случае поступления финансовых средств из бюджета области установка поста охраны и контрольно-пропускного пункта будет выполнена в 2020 -2021 учебном году; -ворота со стороны <адрес> установлены, запираются. Хозяйственные ворота (со стороны Сказочного городка) запираются. Калитка (со стороны девятиэтажек) запирается; - освещение: стадион освещен (4 прожектора и лампочки на фасаде школы); тыльная сторона здания освещена (3 лампочки на фасаде спортивного зала, 1 лампочка на гараже). Запасной выход со стороны стадиона освещен. На основании изложенного Управление образования администрации <адрес> полагает требования истца в части: дооборудовать видеокамерами учебные кабинеты, раздевалки; установить калитки с запирающимися устройствами в местах прохода по периметру ограждения; установить уличное освещение с тыльной стороны здания и на стадионах оставить без удовлетворения.

Определением Шимановского районного суда <адрес> от прокурора <адрес> приняты уточнения исковых требований в соответствии с которыми он просил на муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» возложить обязанность в срок до ДД.ММ.ГГГГ: - обеспечить охрану здания школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; - оборудовать на 1-м этаже школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); - оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); - обеспечить пропускной пункт (пост вахтера, охраны) стационарным или ручным металлоискателем; - обеспечить непрерывное видеонаблюдение со всех сторон территории и здания, в том числе уязвимых мест (окна, входные двери, запасные двери. ворота, калитки) и критических элементов объекта (территории) (электрощит, подвальное помещение в том числе коммуникации). Исковые требования к администрации <адрес> остались прежними.

На уточненные требования истца от ответчика администрации <адрес> поступил отзыв, в котором ответчиком со ссылкой на ст. 53 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетный кодекс Российской Федерации указано, что при формировании бюджета муниципального образования <адрес> на очередной 2021 год будут включены расходные обязательства на выполнение возложенных на МОАУ СОШ № обязанностей в целях устранения нарушений требований к антитеррористеческой защищенности объектов образования, в течении шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Та как сумма затрат на данные виды работ неизвестна администрация <адрес> просит увеличить срок исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании старший помощник прокурора <адрес> Зубанов С. М. исковые требования поддержал в полном объеме по основания указанным в исковом заявлении и уточнениях к исковому заявлению. Просил удовлетворить их в полном объеме.

Представитель ответчика муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» директор учреждения Афанасьева Г. П. в судебном заседании пояснила, что с исковыми требованиями согласна.

Представителя ответчика администрации <адрес> Гришечко О. А., суду пояснила, что с требованиями истца согласна частично, бюджет на 2021 год еще не сформирован, просила предоставить срок по финансированию расходов до ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика Управления образования администрации <адрес> Гуркова В. А., пояснила, что с требованиями истца согласна частично, просит предоставить более длительный срок, для исполнения обязанностей возложенных на МОАУ СОШ № <адрес>» и администрацию <адрес>, а именно. до ДД.ММ.ГГГГ.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании установлено, что органами прокуратуры при проведении проверки выявлено несоответствие образовательного учреждения МОАУ СОШ № <адрес> требованиям законодательства об обеспечения антитеррористической защищенности, что способствует созданию угрозы жизни и здоровью детей и персонала и эксплуатации здания учреждения.

В соответствии со ст. 2 и ст. 45 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита его прав и свобод - обязанностью государства.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

На основании ч. 2 ст. 41 Закона об образовании в РФ организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании в РФ закреплено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании в РФ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, а также создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Кроме того, ч. 7 ст. 28 Закона об образовании в РФ устанавливает, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии терроризму» закреплено, что одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер противодействия терроризму.

Согласно подпунктам "а" и "б" пункта 4 и пункта 6 части 1 статьи 3 данного Закона противодействие терроризму - это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); антитеррористическая защищенность объекта (территории) - это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (пункты 4, 6 части 1 статьи 5.2 ФЗ "О противодействии терроризму").

На основании п. 7.1 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского округа.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

На основании п.п. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов (п. 42 Концепции).

Приказом Рособразования от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений» органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований средства на создание комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений; разработать и реализовать комплекс мероприятий по оснащению образовательных учреждений современными техническими средствами противопожарной и антитеррористической защиты (системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, контроля, управления доступом и эвакуацией обучающихся и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения). Общегосударственная система

противодействия терроризму призвана обеспечить проведение единой государственной политики в области противодействия терроризму и направлена на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.

Постановлениями Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)", и от ДД.ММ.ГГГГ N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Требования), в силу п. 5 которых ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к третьей категории опасности, в силу п. п. 24, 25 Требований, помимо прочего, осуществляются следующие мероприятия: - оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; - оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; - оснащение объектов (территорий) системами охранной сигнализации; - обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; - оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); - оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); - оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В соответствии с п. 1.3 Устава МОАУ СОШ № Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» является некоммерческой образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, созданной Учредителем для оказания услуг, выполнения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан на образование. Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное образование <адрес> в лице администрации <адрес>. Адрес: 676306, Российская Федерация, <адрес>. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации <адрес> (п. 1.4 Устава).

В силу п. 1.10., 1.11 Устава Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и план финансово - хозяйственной деятельности, печать со своим наименованием и другими реквизитами, необходимыми для ее деятельности, штампы, бланки. Школа от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. Школа отвечает по своим обязательствам всем имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Школой за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Таким образом, исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению антитеррористической защищенности является обязанностью не только образовательного учреждения, но и органа местного самоуправления как субъекта антитеррористической деятельности, обеспечивающего финансирование образовательных учреждений.

В нарушение требований законодательства ответчики - учредитель образовательного учреждения - администрацию <адрес> и муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» не исполнили возложенную на них обязанность по обеспечению антитеррористической защищенности здания образовательного учреждения, защиты права воспитанников учреждения на охрану их жизни и здоровья.

Выполнение этой обязанности направлено на обеспечение безопасности учащихся и работников учреждения во время образовательного процесса, их защиту от любых посягательств со стороны третьих лиц. Данная мера является одной из профилактических мер, направленной на противодействие террористической деятельности.

Поскольку отсутствие охраны образовательного учреждения и не оборудование объекта видеокамерами, освещением, калитками отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в учреждении, в связи с чем не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, указанное не позволяет обеспечить предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории данного образовательного учреждения, может способствовать совершению противоправных действий в отношении детей, постольку суд находит исковые требования прокурора <адрес> подлежащими удовлетворению и возлагает на муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» обязанность - обеспечить охрану здания школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; - оборудовать на 1-м этаже школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); - оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны); - обеспечить пропускной пункт (пост вахтера, охраны) стационарным или ручным металлоискателем; - обеспечить непрерывное видеонаблюдение со всех сторон территории и здания, в том числе уязвимых мест (окна, входные двери, запасные двери. ворота, калитки) и критических элементов объекта (территории) (электрощит, подвальное помещение в том числе коммуникации), на администрацию <адрес> обязанность профинансировать расходы на выполнение возложенных на МОАУ «СОШ № <адрес>» обязанностей в целях устранения нарушений требований к антитеррористической защищённости объектов образования.

Исходя из характера возложенных на ответчиков обязанностей и комплекса мероприятий, которые необходимо провести для их исполнения учитывая, что бюджет на 2021 год не сформирован, суд считает возможным установить в соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ сроки исполнения решения суда, указанные прокурором: на администрацию

<адрес> в течение шести месяцев со дня вступления решения суда на муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

решил:

Исковые требования прокурора <адрес> удовлетворить.

Обязать муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

- обеспечить охрану здания школы сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

- оборудовать на 1-м этаже школы помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оборудовать вход в здание школы контрольно-пропускным пунктом (постом охраны);

- обеспечить пропускной пункт (пост вахтера, охраны) стационарным или ручным металлоискателем;

- обеспечить непрерывное видеонаблюдение со всех сторон территории и здания, в том числе уязвимых мест (окна, входные двери, запасные двери. ворота, калитки) и критических элементов объекта (территории) (электрощит, подвальное помещение в том числе коммуникации).

Обязать администрацию <адрес> профинансировать расходы на выполнение возложенных на МОАУ «СОШ № <адрес>» обязанностей в целях устранения нарушений требований к антитеррористической защищённости объектов образования, в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Шимановский районный суд в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме.

Председательствующий:

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».